

개선요구 및 권고

1. 제 목 : 응급의료비 수납 및 관련 규정 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부에서는 응급환자가 의료기관에서 응급의료를 제공받고, 일시적인 경제적 어려움으로 의료비용을 지불하지 못할 경우 응급의료 비용을 국가가 의료기관에 대신 지급해 주고, 나중에 환자 본인을 포함한 상환의무자로부터 돌려받는 응급의료비용 미수급 대지급제도를 운영하고 있으며, ○○보훈병원에서는 응급환자의 신속한 치료와 합리적인 행정처리와 관련하여 필요한 병원 자체 규정을 운영하고 있습니다.

나. 응급의료비 대지급제도 활용에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」제8조(응급환자에 대한 우선 응급의료 등)에서 응급의료종사자는 응급환자에 대하여 다른 환자보다 우선하여 상담·구조 및 응급처치를 하고 진료를 위하여 필요한 최선의 조치를 하여야 한다고 하고 있으며 같은 법 제10조(응급의료 중단 금지)에서는 응급의료종사자는 정당한 사유가 없으면 응급환자에 대한 응급의료를 중단하여서는 안된다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 제22조(미수급 대지급)에 따르면 의료기관과 구급차등을 운용하는 자는 응급환자에게 응급의료를 제공하고 그 비용을 받지 못하였을 때에는 그 비용 중 응급환자 본인이 부담하여야 하는 금액에 대해 기금관리기관의 장에게 대신 지급하여 줄 것을 청구할 수 있다고 하였습니다.

따라서 보훈병원은 응급환자 내원 시 응급처치 등 필요한 진료 시행하고, 환자 및 보호자가 당장 돈이 없어 진료비 수납이 곤란한 경우 응급의료비 대지급제도를 안내하며, 응급진료비 미납 확인서를 작성하도록 하여 건강보험심사평가원에 미수급 대지급 청구를 하여 응급진료 후 진료비를 받지 못하는 사례가 없도록 노력해야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원은 관련 제도를 인지하지 못하여 응급환자 및 보호자에게 관련제도를 안내하거나 응급진료비 미납 확인서를 작성하는 등 필요한 조치를 하지 않았고, [표 1]과 같이 응급진료 후 수납하지 않고 귀가하거나 형편이 어려워 입금약속 후 연락두절 등의 사유로 13건, 1,743천 원의 응급의료비를 회수하지 못하고 있습니다.

[표 1] 응급실 진료비 미납 현황(진료후 미수납 귀가건)

- 기준일자 : 2019.10.31.

- 기준금액 : 30,000원 이상 건

(단위 : 원)

환자등록번호	환 자 명	진 료 일 자	미 납 금 액	비 고
00000000	김○석	2014-01-02	##,###	진료 후 미수납 귀가
00000000	김○기	2014-01-06	##,###	수납금 없어 보호자 입금 약속 후 연락두절
00000000	김○자	2014-02-01	##,###	진료 후 미수납 귀가
00000000	박○수	2014-03-31	###,###	무연고자, 진료비 수납 거부
00000000	이○은	2014-05-11	##,###	진료 후 도주
00000000	임○숙	2014-05-19	##,###	미수납 귀가, 14.12.1 사망
00000000	김○기	2015-02-10	##,###	수납금 없어 보호자 입금 약속 후 연락두절
00000000	김○식	2015-09-02	###,###	수납금 부족, 매달 계좌이체 약속, 연락두절
00000000	이○기	2016-03-03	##,###	진료 후 미수납 귀가
00000000	설○란	2016-04-08	###,###	진료 후 미수납 귀가
00000000	양○민	2016-07-13	##,###	진료 후 미수납 귀가
00000000	조○구	2016-07-25	###,###	응급실 요청 미수처리 후 연락두절
00000000	김○호	2017-08-29	###,###	계좌송금 약속 후 연락두절
합 계		13건	#,###,###	

다. 응급환자 진료관련 행정 규정 관리 부실

1) 관계법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」제22조(미수금 대지급)에서 의료기관등을 운용하는 자는 응급환자에게 응급의료를 제공하고 그 비용을 받지 못하였을 때에는 그 비용 중 응급환자 본인이 부담하여야 하는 금액에 대해 기금관리기관의 장에게 대신 지급하여 줄 것을 청구할 수 있다고 하고 있으며, 「국민건강보험법 시행령」제19조(비용의 본인부담)에서 요양기관은 보건복지부령으로 정하는 요양급여사항 또는 비급여사항 외에 입원보증금 등 다른 명목으로 비용을 청구해서는 안된다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈병원에서는 응급환자가 입원진료가 필요하다고 하여 요양급여사항 등외에 별도의 보증금 수납을 요구해서는 아니되며, 환자 또는 보호자, 행려환자 등이 당장 응급의료비를 당장 수납할 경제적 형편이 되지 않으면 응급진료비 미납확인서 작성 등을 통해 건강보험심사평가원에 응급의료비 미수금 대지급 청구할 수 있도록 해야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원 자체 병원 운영규정인 「구급환자 취급규정」제5조(진료비 및 보증금의 수납)제3항에는 “입원가료를 요하나 보증금이 없는 자는 입원서약서에 진료비 납부능력이 있는 연대보증인 2명의 보증이 있을 경우에 보증금 없이 우선 입원조치하고 24시간 이내에 보증금을 수납하고, 입원서약서를 보완하여야 한다”고 정하고 있습니다.

그리고 같은 규정 제6조(진료비의 징수)제2항에서는 “지불능력이 없는 행려환자 등에 대해 응급 대불청구 또는 관할 시·군·구와 협조하여 의료급여로 등록할 수 있도록 노력한다.”라고 정하였으나, “구급센터로부터 오후 10시부터 아침 6시 사이에 이송된 환자”의 진료비로 한정하고 있어 해당 규정을 현 실정에 맞도록 재정비 할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사의견을 수용하면서 응급의료비 대지급제도 숙지하고 이를 활용하여 진료비가 미납되는 사례가 발생되지 않도록 하겠다고 하였으며, 자체 「구급환자 취급규정」은 현 실정에 맞도록 개정하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ 보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 응급실 근무자 및 수납 담당자가 응급의료비 대지급 제도를 숙지할 수 있도록 하시고, 향후 관련제도를 인지하지 못하여 응급 진료비가 미납되는 일이 없도록 하시기 바라며,(권고)
- “나”항과 관련하여 「구급환자 취급규정」은 규정명칭을 환자의 인권을 존중할 수 있도록 변경하시고, 관련법 및 제도 등을 검토하여 현 실정에 맞도록 개정하시기 바랍니다.(개선)